



Myndighetsnämnden

2024-03-13

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kenneth Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Monika Hornig-Breitbach, Bygginnspektör (§18, §19, §22) Britta Lundgren, Planingenjör (§17)		
Utses att justera	Kenneth Bäcklund		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2024-03-19 klockan 13.00		
Underskrifter	Sekreterare	Camilla Grahns	Paragrafer 14-25
	Ordförande	Anders Harr	
	Justerande	Kenneth Bäcklund	

Anslag / Bevis			
Justeringen har tillkännagetts genom anslag			
Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-03-13		
Datum då anslaget sattes upp	2024-03-20	Datum då anslaget tas ned	2024-04-11
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	Camilla Grahns		
Utdragsbestyrkande			



Myndighetsnämnden

2024-03-13

2

Ärendeförteckning	Mn § 14	Dnr 2023-187	041
	Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2023		
	Mn § 15	Dnr 2024-150	042
	Redovisning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2023		
	Mn § 16	Dnr 2023-294	511
	Skoterleder inom Arvidsjaur kommun – information och åtgärdsbehov		
	Mn § 17	Dnr 2023-618	214
	Ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning - fastigheten Svärdlandet 1:8 och del av fastigheterna Svärdlandet 1:17 samt Arvidsjaur 1:1.		
	Mn § 18	Dnr 2024-160	221
	Byggsanktionsavgift – användning av hiss trots användningsförbud, (fastighet)		
	Mn § 19	Dnr 2019-914	222
	Åtgärdsföreläggande med vite om obligatorisk ventilationskontroll – (fastighet)		
	Mn § 20	Dnr 2023-402	439
	Föreläggande om omhändertagande av avfall på fastigheten, (fastighet)		
	Mn § 21	Dnr 2024-145	400
	Föreläggande att ta upp skoter ur (sjö)		
	Mn § 22	Dnr 2024-171	230
	Avslag Bygglov fasadändring, (fastighet)		
	Mn § 23	Dnr 2024-119	700
	Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten		
	forts.		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-03-13

3

Ärendeförteckning **Övriga ärenden**
Mn § 24
Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden

Mn § 25
Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-03-13

4

Mn § 14

Dnr 2023-187

041

Årsredovisning och
verksamhetsberät-
telse 2023

Årsredovisning för myndighetsnämnden har upprättats.

Årsredovisningen innehåller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning
samt uppföljning av nämndens verksamhetsmål för år 2023.

Myndighetsnämndens beslut

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2023 godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Exp
Anslagstavlan
Kommunstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-03-13

5

Mn § 15

Dnr 2024-150

042

Redovisning –
systematiskt arbets-
miljöarbete 2023

Enligt Arvidsjaur kommunals personalpolitiska handlingsprogram ska det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen redovisas för ansvarig nämnd.

En sammanställning över arbetsmiljöarbetet för året 2023 har upprättats. Den innehåller:

- * Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
- * Olycksfall och tillbud
- * Våld- eller hotsituationer
- * Pågående arbetsmiljöåtgärder
- * Avslutade arbetsmiljöåtgärder
- * Planerade arbetsmiljöåtgärder
- * Sjukfrånvaro 2023
- * Sammanställning av HME-frågor som besvarats nov 2023
- * Resultatet från OSA-enkäten

Myndighetsnämndens beslut

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2023 godkänns.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 16

Dnr 2023-294

511

Skoterleder inom
Arvidsjaur kommun –
information och åtgärds-
behov

2023-04-26 §1 beslutade Myndighetsnämnden att uppdra till trafikhandläggare att i samverkan med berörda aktörer se över skotertrafiken på centralorten.

Möte hölls med berörda aktörer 2023-05-10. På mötet deltog K4, Arvidsjaur snöskoterförening och en lokal företagare av totalt 14 inbjudna. De inbjudna var bla: eventföretag, företag med skoterförsäljning och reparationer, bensinstation okq8 och polis.

Polisen hade förhinder men är en naturlig samarbetspart i detta och delgavs underlaget i efterhand.

Under mötet diskuterades hur vi kan stärka och utveckla skotertrafiken på centralorten. K4 lyfte allvaret med det militära förbudsområdet. I övrigt diskuterades mer digitala informationskanaler för framtiden, hur andra kommuner reglerar skotertrafiken i tätorten och vad som känns viktigast i Arvidsjaur.

- Upplåtna gator – många aktörer som önskar ökad tillgänglighet,
- viktigt med tydlighet kring vad som gäller och att begränsa i tid på dygnet och period på året.
- Informationsflöden ut till berörda - mer digitala lösningar framöver och lättillgänglig.
- Samarbete mellan snöröjning och skoterleder för att skapa säkra
- överfarter över vägar.
- Bra med uppföljning och uppdateringar.

Polisen bjöds in på en tematräff 2023-09-20 för att diskutera deras syn på skotertrafiken på centralorten. Inför mötet hade frågan lyfts med kollegor i länet.

I de kommuner som öppnat upp för fler upplåtna gator samtidigt som man begränsat skotertrafiken med förbudsgator, tydliga regler och begränsning i tider på dygnet och i perioder på året, upplever man att det blivit lugnare vad gäller skotertrafiken på centralorten.

Polisen ställer sig positiv till att öppna upp för möjligheten att köra närmaste väg till led. Dock är det inte lämpligt på alla vägar och bör begränsas med tydliga regler, i tid på dygnet och period på året.



forts Mn § 16

Dnr 2023-294

511

Trafikhandläggare får 2023-09-20 i uppdrag att ta in underlag till hur man i olika grupper upplever skotertrafiken:

- Pensionärsorganisationerna via LOTS gruppen (lokala trafik- och säkerhetsgruppen)
Svar: Inga upplevda problem.
- Sandbackaskolans fordons och transportprogram, med tanke på deras övningsområde
Svar: Det är absolut inget problem med skotertrafiken! Det är bara Positivt.

Trafikhandläggare fick 2023-11-22 vidare i uppdrag att i samarbete med en arbetsgrupp (sammankallande LOTS-gruppen och tillika trafikhandläggare, Gatuchef, ordförande snöskoterföreningen och polisen) ta fram ett förslag till skotertrafik på Arvidsjaur centralort.

Arbetsgruppen träffades 2024-01-25 och ett preliminärt förslag togs fram som består av en karta över centralorten samt förtydligande och riktlinjer, se bifogade handlingar.

Framtaget förslag presenterades på Myndighetsnämnden 2023-03-13 och kompletteras med Östra kyrkogatan som förbudsgata.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att komplettera förslaget med Östra kyrkogatan som förbudsgata.

Förslaget skickas ut på remiss till; polisen, trafikverket, Arvidsjaur snöskoterförening, de politiska partierna och på Arvidsjaur kommun; lokala trafiksäkerhetsgruppen och Gatukontoret.

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 17

Dnr 2023-618

214

Ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning - fastigheten Svärdlandet 1:8 och del av fastigheter-na Svärdlandet 1:17 samt Arvidsjaur 1:1.

Ärendet avser ändring av detaljplan för Vittjåkk skidanläggning på fastigheterna Svärdlandet 1:8 och del av fastigheterna Svärdlandet 1:17 samt Arvidsjaur 1:1. Planförslaget syftar till att justera begränsningarna av mått för ”spiketält”, förråd och tak över husvagn/husbil samt att justera regleringen av minsta avstånd mellan enheter av husvagn/husbil med eller utan förtält eller ”spiketält”. Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan. Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Nämnden beslutade 2021-06-21 att en detaljplaneändring angående bestämmelserna för förgårdarnas storlek behövs för att kunna bevilja ett permanent bygglov för önskad utformning av campingen. Detaljplanearbetet sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under perioden 2023-11-06 till 2023-11-20. Ett reviderat förslag har sedan varit föremål för granskning under perioden 2024-01-05 till 2024-01-19.

Om kommunen ändrar sitt förslag väsentligt efter granskningen ska en ny granskning genomföras. En förtydligande av planförslaget har gjorts efter granskning (se granskningsutlåtandet). Kommunen bedömer inte att detta förtydligande innebär att förslaget ändrats väsentligt. Någon ny granskning har därför inte genomförts.

Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande) har upprättats 2024-02-05.

Myndighetsnämndens beslut

Att anta detaljplanen.

Exp
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 18

Dnr 2024-160

221

Byggsanktionsavgift
– användning av hiss
trots användnings-
förbud, (fastighet)

Den 15. Februari 2024 inkom ett protokoll från återkommande besiktning av hiss med anmärkningar på fastigheten (fastighet). Dekra's resultat visar att hissen i nya delen erbjuder ej betryggande säkerhet och får ej användas. Ny besiktning erfordras.

Vid tillsynsbesöket 2024-02-19 noterade myndighetsnämnden följande:
- hissen är inte avstängt och är i bruk

Kommunicering har skett i ärendet och fastighetsägaren har möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrandetiden gick ut 2024-02-29, fastighetsägaren meddelade 2024-02-22 att hissen nu är avstängd.

Byggsanktionsavgiftens storlek

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 5 §

Byggsanktionsavgiften för användning av en motordriven anordning i ett byggnadsverk i strid mot 5 kap. 12, 13, 14 eller 15 § är 2 prisbasbelopp. Byggsanktionsavgiften beräknas till 114 600 kronor, enligt bilaga 1.

Förutsättningar

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet. Om rättelse sker, dvs, ett godkänt besiktningsprotokoll inkom, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL.

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap. 12-15 §§

12 § En motordriven anordning som är installerad i ett byggnadsverk får användas endast för det ändamål och med den belastning och hastighet som anordningen är avsedd för och endast om den uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa.

13 § Om en motordriven anordning ska kontrolleras enligt 8 eller 9 § och kontrollen inte har gjorts inom föreskriven tid, får anordningen inte användas förrän kontrollen är gjord.

forts.



forts Mn § 18

Dnr 2024-160

221

14 § En motordriven anordning får inte användas om den som äger eller annars ansvarar för anordningen inte kan visa med ett protokoll enligt 11 § att anordningen uppfyller de krav på skydd för säkerhet och hälsa som avses i 10 kap. 20 § andra stycket 1.

15 § Om det vid användningen av en motordriven anordning i ett byggnadsverk inträffar ett olycksfall eller olyckstillbud, får anordningen inte användas innan nödvändiga skyddsåtgärder har vidtagits.

Myndighetsnämndens beslut

Beslutet om användningsförbud daterat 2024-02-15 upphävs.

Ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL.

Skäl till beslut

Rättelse har skett, 2024-03-06 inkom godkänt protokoll från DEKRA.

Handlingar som ingår i beslutet

- protokoll från tillsynsbesök 2024-02-19
- foton tagna på plats 2024-02-19
- besiktningsprotokoll DEKRA 2024-02-14
- besiktningsprotokoll DEKRA 2024-03-06

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare
Inskrivningsmyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 19

Dnr 2019-914

222

Åtgärdsföreläggande med vite om obligatorisk ventilationskontroll – (fastighet)

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ska ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK). Ägaren av fastigheten (fastighet), (företag), har inte inkommit med godkänt protokoll avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet.

Miljö- och byggheten har via brev 2020-03-18 erinrat om att enligt protokollet är inte ventilationssystemet godkänd i gamla delen. 2020-10-28 skickades andra påminnelsen. 2020-11-03 beviljades senareläggning av ombesiktningstidpunkt till efter pandemin. 2023-03-05 gick även tiden ut för nästa besiktning av aggregat LB01 nya delen. Nämnden beslutade 2024-01-04 i ett föreläggande att inkomma med OVK-protokoll senast 2024-02-04. Inget godkänt OVK-protokoll har kommit in.

Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden.

Då flera anmaningar inte hör sammats bedöms ett föreläggande med vite vara motiverat. Enligt 3 § lagen om viten ska vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggandet och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs. Förslaget till beslut har kommunicerats med (namn), VD (företag). Inget yttrande inkom.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL) föreläggs ägaren, (företag), att vid vite om 100 000 kronor, senast inom en (1) månad från att han fått del av nämndens beslut, utföra funktionskontroll alternativt inkommit med bevis för beställd besiktning och åtgärd avseende ventilationssystemen på fastigheten (fastighet).
Underrättelse om beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare
Inskrivningsmyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 20

Dnr 2023-402

439

Föreläggande om
omhändertagande av
avfall på fastigheten,
(fastighet)

Den 2 juni 2023 mottog miljökontoret en anmälan från allmänheten gällande nedskräpning på fastigheten (fastighet). På fastigheten fanns osorterat byggavfall, porslin, fönster, metallskrot och skrotbilar. Med anledning av det klagomål som inkom tog miljökontoret den 9 juni 2023 kontakt med dåvarande fastighetsägare (namn). (Förnamn) informerades om klagomålet och att miljökontoret skulle förelägga honom att omhänderta avfallet på fastigheten. (Förnamn) uppgav att fastigheten var såld och att ett ägarbyte skulle ske den 14 juni 2023. Enligt (förnamn) hade den nya ägaren meddelat att de skulle omhänderta avfallet under sommaren 2023.

Den 26 juni 2023 var miljökontoret i kontakt med den nya fastighetsägaren (företag). Företaget bekräftade då att de köpt fastigheten och att de vid köpet var medvetna om det avfall som fanns. Miljökontoret meddelade företaget att en uppföljning skulle ske efter sommaren 2023 för att se om avfallet omhändertagits.

Den 13 september 2023 gjorde miljökontoret ett oanmält platsbesök på fastigheten för att följa upp ärendet. Skrotbilarna som tidigare fanns på fastigheten var borta, men byggavfall, fönster, porslin, och diverse metallskrot fanns kvar. Samma dag kontaktade miljökontoret fastighetsägaren utan återkoppling.

Den 4 oktober 2023 förelades fastighetsägaren om att ta bort kvarvarande avfall på fastigheten (se bilaga 1). Den 9 oktober 2023 kontaktade fastighetsägaren miljökontoret och meddelade att orsaken till att uppstädningen dröjt var p.g.a. att det varit svårt att hitta någon som kunde sortera avfallet innan det lämnades på ÅVC. Delgivningskvitto för föreläggandet inkom till miljökontoret den 11 oktober 2023.

Den 11 oktober meddelade fastighetsägaren att de var på väg till Arvidsjaur för att ta bort resterande avfall. Miljökontoret har därefter haft en kontinuerlig kontakt med fastighetsägaren angående uppstädningen. Bland annat kom miljökontoret och fastighetsägaren överens om att de skulle ta bort så mycket avfall som möjligt innan snötäckning och att resterande skulle städas upp till våren 2024. Fastighetsägaren tydliggjorde även att de skrotdelar som fanns på fotbollsplanen inte var avfall utan istället delar till en balkong och en stege som tillhörde fastigheten.

forts.



forts Mn § 20

Dnr 2023-402

439

Den 30 oktober 2023 gjorde miljökontoret ett uppföljande platsbesök. Fönsterna och en del av byggavfallet fanns då kvar på fastigheten, detta skulle tas bort till våren 2024 (se bilaga 2 för bilder från besöket). Den 18 februari 2024 får miljökontoret information om att fastigheten återigen ligger ute till försäljning.

Motivering

Myndighetsnämnden bedömer att de kvarvarande fönsterna och byggavfallet på fastigheten innebär en nedskräpning, detta då det är vanprydande och då allmänheten har tillträde och insyn till platsen. Nedskräpning kan även medföra negativa konsekvenser för djur, människa och natur. Därtill brukar redan nedskräpade platser drar till sig mer skräp. Av 15 kap. 26 § miljöbalken framgår det att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Då miljökontoret under en tid mottagit klagomål från allmänheten kan det anses att fastigheten har viss insyn.

Vidare är det inte helt klarlagt vad byggavfallet består av, enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken räcker det däremot med att det finns en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön för att man ska bli skyldig att förebygga, hindra eller motverka den risk som finns genom behövliga anpassningar.

Det är visserligen positivt att byggavfallet till största del är placerat på hårdgjord yta och att fastighetsägaren lagt presenning över byggavfallet, men vid intensiv nederbörd kan det finnas en risk för påverkan av ytvattentäkt då fastigheten är placerad intill sjön (sjön). Av 15 kap. 11 § miljöbalken följer bl.a också att den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Myndighetsnämnden anser att det finns skäl till att beslutet skrivs in i Lantmäteriets fastighetsinskrivning, detta då ägarbyte av fastigheten verkar ske kontinuerligt. Av 26 kap. 15 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet kan anmäla ett föreläggande eller förbud till Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Av samma anledning bedömer Myndighetsnämnden att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

forts.



forts Mn § 20

Dnr 2023-402

439

Det finns en risk att ett ägarbyte försvårar processen med uppstädningen. Det är heller inte rimligt att företag kontinuerligt undkommer uppstädning genom försäljning av den aktuella fastigheten. Av 26 kap. 26 § miljöbalken framgår att en tillsynsmyndighet kan bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808), 2 kap. 3 §, 15 kap. 11 och 26 §§, 26 kap. 15 och 26 §§

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att förelägga (företaget), med organisationsnummer (organisationsnummer), och i egenskap av fastighetsägare till (fastighet) i Arvidsjaur kommun:

1. Att senast den 1 juni 2024 omhänderta och transportera bort de fönster och byggavfall som finns på fastigheten till för avfallsslaget behörig mottagare.
2. Att senast den 2 juni 2024 inkomma med kvittens från avfallsmottagaren som redovisar varje avfallsslag som redogörs för i punkt 1.

Beslutet är förenat med ett löpande vite om 30 000 kr för varje påbörjad kalendermånad som beslutet inte efterlevs i sin helhet. Det innebär att företaget är skyldig att betala det aktuella vitesbeloppet den 2 juni 2024 om beslutet inte efterlevts och därefter för varje påbörjad kalendermånad som det inte efterlevs.

Beslutet gäller omedelbart även om överklagande sker.



Mbhn § 21

Dnr 2024-145

400

Föreläggande att ta upp
skoter ur (sjön)

(namn) har i december 2021 gått genom isen med sin snöskoter på (sjön) i Arvidsjaur kommun. Miljökontoret fick under hösten 2022 veta att skotern fortfarande inte hade tagits upp. (Förnamn) meddelade miljökontoret under hösten 2022 att han inte skulle hinna få upp skotern då isen hade börjat lägga sig. Han meddelade då att han istället skulle ta upp den efter vintern.

Efter sommaren 2023 fick miljökontoret veta att skotern fortfarande låg kvar. Den 12 september och 13 oktober 2023 har miljökontoret försökt nå (namn) via mejl angående skotern. Ingen återkoppling har skett. Den 29 januari 2024 kontaktade miljökontoret (namn) i ett annat ärende då han skulle börja med livsmedelsförsäljning. (namn) uppgav då att skotern kommer tas upp under sommaren 2024.

Motivering

Av 1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår att balken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter. Miljöbalkens regler berör både privatpersoner och verksamhetsutövare. Enligt avhjälpanderegeln i 2 kap. 8 § miljöbalken är den som har orsakat en skada eller olägenhet för miljön ansvarig att avhjälpa skadan i skälig omfattning. Det är inte klarlagt om skotern har gett upphov till någon förorening men enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken räcker det med att det finns en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön för att man ska bli skyldig att förebygga, hindra eller motverka den risk som finns genom behövliga anpassningar.

Lagstöd

Miljöbalken (1998:808), 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 8 §§

Övrigt

Om föreläggandet inte följs kan Myndighetsnämnden komma att driva ärendet vidare med vite. Av 26 kap. 14 § miljöbalken framgår det att beslut om förelägganden enligt miljöbalken får förenas med vite.

forts.



forts Mn § 21

Dnr 2024-145

400

Av 26 kap. 21 § miljöbalken framgår det att tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att förelägga (namn), med personnummer (personnummer) att:

1. Senast den 1 juni 2024 ta upp skotern (märket på skotern) med reg.nr (regnummer) från (sjön).
2. Senast den 2 juni 2024 inkomma med bilder som styrker att skotern tagits upp ur (sjön).

Bilderna ska mejlas till mn@arvidsjaur.se. Ange ärendenummer. MN-2024-145 som rubrik.



Mbhn § 22

Dnr 2024-171

230

Avslag Bygglov
fasadändring, (fastighet)

(Namn), (adress) ansöker om bygglov för ändring av byggnadens yttre utseende, byta färg på fastigheten (fastighet) i Arvidsjauras samhälle.

Fastigheten (fastighet) omfattas av stadsplanen 25-ARS-12 för Centrala Samhället Arvidsjaur som vann laga kraft den 10. April 1953. Stadsplanen ska enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till den nu gällande plan- och bygglagen (2010:900) anses vara antagen med stöd av den äldre plan- och bygglagen (1987:10) och därmed gälla som detaljplan. Några bestämmelser som reglerar färgsättningen på byggnader finns inte i planen.

Då detaljplanen saknar bestämmelser om fasad material och kulör får åtgärden anses planenlig. Fråga är därefter om de uppfyller tillämpliga bestämmelser i främst 2 kap. och 8 kap. plan- och bygglagen. Vid denna prövning är det därför nödvändigt att bedöma i vilken omfattning byggnaden har betydelse för bebyggelseområdets karaktär, liksom om byggnaderna i omgivningen i dess nuvarande utformning har historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden som bör tillvaratas.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c) plan- och bygglagen krävs bygglov för att byta färg på en byggnad inom ett detaljplanelagt område.

Enligt 9 kap. 5 § första stycket plan- och bygglagen krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Enligt 9 kap. 30 § första stycket 2 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot detaljplanen och bl.a. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen.

forts.



forts Mn § 22

Dnr 2024-171

230

Enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen ska vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag, bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Myndighetsnämndens beslut

Ansökan om bygglov för ändring av byggnadens yttre utseende, byta färg avslås med stöd av 2 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen (PBL).

Avgift för handläggning är 1 925 kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Skäl till beslut

Nämnden gör bedömningen att en ändring från ljusbrun till skrikande grön kulör på bostadshuset på fastigheten (fastighet) innebär att byggnadens och områdets karaktär väsentligt ändras. Åtgärden kräv därmed bygglov.

Av handlingarna i ärendet och av foton tagna 2024-02-21 på fastigheten (fastighet) med omnejd framgår att det finns 10 bostadshus med en sammanhållen karaktär och färgsättning i området. Av dessa är två fastigheter, Gökungen 5 och Gökungen 1, utpekade som bevarandevärda i Kungskapsunderlag för kulturhistoriska värden i Arvidsjaur. Övriga byggnader i området har i huvudsak ursprungligt utseende med dämpade kulörer i tegel och färgsättning av tidstypiskt slag, falu röd och grå. Vidare kan konstateras att fastigheten Gökungen 3 är belägen i närheten från Kvarteret Skogen som också har ett högt kulturhistoriskt värde. Med ommålningen blir byggnaden mycket framträdande i stadsbilden. Sammantaget får byggnaden anses ha betydelse för bebyggelseområdets karaktär, liksom att övriga byggnader i omgivningen har värden som bör tillvaratas.

För att bygglov ska kunna ges krävs det att en åtgärd är lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (se 9 kap. 30 § och 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL). Vid denna prövning ska både allmänna och enskilda intressen beaktas.

forts.



forts Mn § 22

Dnr 2024-171

230

Den sökta ändringen av färg skulle innebära en stor förändring i ett i övrigt enhetligt område och skulle även riskera att få prejudicerande effekt. Åtgärden är därför olämplig med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan. Det enskilda intresset av åtgärden överstiger inte detta allmänna intresse.

Sökta åtgärder därför anses strida mot kraven om skydd för bebyggelseområdets särskilda värde och intresset av en god helhetsverkan i 2 kap. 6 § plan- och bygglagens första stycke 1 och kravet på att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt i tredje stycket samma lagrum.

Den ändrade kulören är inte heller förenlig med varsamhetskravet i 8 kap 17 § plan- och bygglagen som anger att ändring av en byggnad ska göras varsamt så att dess karaktärsdrag tillvaratas. Med anledning härav kan inte bygglov beviljas.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 23

Dnr 2024-119

700

Ansökan om stadig-
varande serverings-
tillstånd till allmänheten

Myndighetsnämnden har fått en ansökan enligt 8 kap §2 Alkohollagen (2010:1622) om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på verksamheten (företag) som drivs av (namn) med organisationsnummer (organisationsnummer) på fastigheten (fastighet). Tillståndet avser servering av öl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker dagligen mellan kl 11-01.

Bolaget och personen som miljöenheten anser vara person med betydande inflytande i bolaget (PBI) är prövad hos skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. (Namn) (personnummer) är ensam innehavare av bolaget och bedöms vara den enda personen med betydande inflytande över verksamheten.

På remissvaret från Polisen finns uppgiften att sökande har 8 avsnitt i belastningsregistret. Den senaste domen är från 2022-04-26 och sökande dömdes då för två fall av (dom) samt (dom). Polisen har även framfört att det på grund av den sökta serveringstiden (11.00-01.00) finns risk för olägenhet och ordningsstörning för boende i området.

Bolaget har två betalningsuppsättningar från 2023. Förekomst saknas i Kronofogdens utsöknings- och indrivningsregister. Bolaget är arbetsgivar- och moms registrerat och har F-skatt. Finansiering visad och styrkt.

Tidigare ansökan

Även under år 2022 sökte (namn) om stadigvarande serveringstillstånd. Den ansökan avslogs. Enligt remissvaret från polisen fanns risk för olägenhet och ordningsstörning för boende i området, polispatrull hade vid tidigare tillfälle blivit beordrad till adressen på grund av bråk/höga skrik. Sökande har tidigare domar i belastningsregistret mellan år 2017 och 2022 av sådan karaktär att innehav av serveringstillstånd bedömdes som olämpligt. Det finns även aktuella misstankar gentemot sökande gällande bland annat (brott) som vid fällande dom ytterligare skulle påverka sökandes lämplighet negativt. I de inlämnade handlingarna från Kronofogden framgick att sökande då hade fått ett utmättningsbeslut den 5 augusti 2022 avseende en skuld i ett enskilt mål. Myndighetsnämnden bedömde då utifrån utredningen att det fanns personliga och ekonomiska brister av sådan karaktär att ett serveringstillstånd inte kunde medges. Beslutet överklagades. Förvaltningsrätten i Luleå beslutade 2023-06-01 att det fanns fog för beslutet och avslog överklagan.

forts.



forts Mn § 23

Dnr 2024-119

700

Bedömning

I samband med tillståndsgivning ska särskilt beaktas behovet av serveringen, sökandens lämplighet och serveringsställets ändamålsenlighet samt att lagad mat skall utgöra en betydande del av rörelsen.

Av proposition 1994/1995:89 framgår att lämplighetskraven för att få ett serveringstillstånd innebär att sökanden skall vara lämplig för den socialt ansvarsfulla uppgiften att servera spritdrycker, vin eller starköl. I förarbetena sägs att sökanden skall ha kännedom om alkohollagstiftningen och att han skall ha ekonomiska förutsättningar att sköta verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Lämplighetsprövningen omfattar således två delar, dels kunskaper i alkohollagstiftningen, dels den personliga vandeln. Prövningen av den personliga vandeln omfattar också i princip två delar. Den ena avser ekonomisk skötsamhet och den andra eventuell tidigare brottslig belastning. När det gäller tidigare brottslighet skall tillståndsmyndigheten begära in yttrande från polismyndigheten.

Av proposition 1994/1995:89 framgår även att servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste därför sökanden uppfylla högt ställda krav på lämplighet. När det gäller en juridisk person måste lämplighetskraven även riktas mot den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen i egenskap av t.ex. verkställande direktör, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav.

Prövningen av lämpligheten ska avse sökandens personliga och ekonomiska förhållanden i vid mening.

Det är konstaterat att sökanden förekommer i 8 avsnitt i belastningsregistret. Den senaste domen är från 2022-04-26 där den sökandedömdes för två fall av (dom) samt (dom).

Enligt proposition 1994/1995:89 s. 103 anges att det ska förflyta en ganska lång tid innan ett serveringstillstånd kan komma i fråga från tidpunkten för domen. Vilken karenstid som är lämplig bedöms från fall till fall men vanligt är att den sätts till tre år. I en dom från Kammarrätten framgår att det sällan finns skäl att godta kortare karenstid än tre år för brott med anknytning till rörelsen. (Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7551-13).

forts.



forts Mn § 23

Dnr 2024-119

700

Brotten som sökande dömts för har inte direkt anknytning till rörelsen men bedöms vara av sådan karaktär att den personliga lämpligheten som krävs för servering av alkohol till allmänheten inte är tillräcklig. Samma karenstid framgår även i riktlinjerna för serveringstillstånd i Arvidsjaur kommun för brott eller misskötsamhet, varje fall ska dock bedömas individuellt. Utifrån brottets art så gör myndighetsnämnden bedömningen att en karenstid på tre år från tidpunkten för domen är lämplig.

Vidare så framkommer det i Polisens remissyttrande att det finns risk för ordningsstörning i området och även det vägs in i myndighetsnämndens bedömning att ett serveringstillstånd inte är lämpligt i dagsläget. Enligt 9 § i prop. 1994/1995:89 framgår att serveringstillstånd vägras även om kraven i 7 och 8 §§ är uppfyllda om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt.

Då tiden som förflutit sedan sökandens senaste dom är under tre år och då polisen i sitt yttrande framför att det finns risk för ordningsstörning i området är nämndens samlade bedömning att ansökan ska avslås.

Lagstöd

I 8 kap. 12 § Alkohollagen (2010:1622) framgår att bland annat att personen ska vara lämplig ur personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Enligt 17 § Alkohollagen får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att avslå (namn)
ansökan om serveringstillstånd.

Exp
Anslagstavlan
Berörd part
Berörda handläggare
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Polisen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 24

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2024-01-31 till 2024-03-05.

II Meddelandeärenden

- Strandskydd – diskussion utifrån utbildningsdagen 12/3

III Kompetensutveckling/kurser

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Myndighetsnämnden

2024-03-13

24

Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Mn § 25

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. Rekrytering av ny miljöinspektör pågår
2. Boliden genomför en socioekonomisk analys inför en eventuell gruvetablering i Laver.
3. Arbetet med att revidera översikts- och tillväxtplanen fortgår enligt plan. Samrådsredogörelsen håller på att färdigställas.
4. Kort information om aktuella förorenade områden

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2024-03-13

Budgeten efterlevs så långt. Riktvärdet (13/3) är 21 %.
17 % av personalbudgeten och 18 % av verksamhetsbudgeten har förbrukats.
Inkomna intäkter hittills är 34 % av intäktsbudgeten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2024-03-13

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närvarande	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	
1 Anders Harr	1										
2 Kenneth Bäcklund	1										
3 Bernt Vikström	1										
4 Martin Nilsson	1										
5 Christina Lövgren	1										

Ersättare:

[illegible]